

Notiz – Mandantengespräch Sebastian Bräutigam

Datum: 20.05.2026, ca. 10:30 Uhr (Telefonat)

Dauer: ca. 35 Minuten

Mitschrift durch: [Kanzlei]

=== ROHMITSCHRIFT (teilweise verbatim) ===

Also ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Das war einfach ein Albtraum. Wir sind seit Jahren nicht mehr in Urlaub gewesen, wegen Corona und allem, und jetzt das. Meine Frau und ich hatten uns das so genau geplant, zwei Wochen Thailand, die Kinder haben sich so gefreut. Und dann auf dem Rückweg sowas.

Also: Am 11. April, abends, wir sind schon am Gate, Noor schläft fast im Kinderwagen (die ist ja erst fünf), da kommt plötzlich eine Durchsage – auf Thai und dann auf Englisch – dass der Flug PSA 4472 wegen "technical reasons" nicht stattfinden kann. Kein Deutsch, wohlgemerkt! Meine Frau versteht kein Englisch gut genug und hat erst gefragt, was das heißt.

Dann haben wir uns zum Schalter geschleppt, Schalter 87 war das, die ganze Familie mit Gepäck. Und was sagt der Mitarbeiter? "Technical problems, no vouchers, come back tomorrow, we don't know which flight." Das wars. Punkt. Kein Hotel, keine Gutscheine, nix. Ich hab das aufgeschrieben (das Foto mit dem Zettel ist dabei, IMG\_2451 oder so).

Meine Frau war kurz davor zu weinen. Noor fing dann auch an zu weinen, die hat nicht verstanden warum wir nicht nach Hause fahren. Das hat eine halbe Stunde gedauert bis ich überhaupt gecheckt hatte was los ist. Mika fragt die ganze Zeit "Wann fliegen wir Papa? Wann fliegen wir?" – ich konnt ihm nichts sagen.

Wir mussten dann selbst ein Hotel suchen um ein Uhr nachts. Mövenpick, das war das einzige was noch verfügbar war in der Nähe. Nicht billig, da kann ich Ihnen sagen. Hab alles mit der Kreditkarte bezahlt, Visa. Belege sind alle dabei.

Das Hotel war ok, aber wir haben zwei Zimmer gebraucht wegen der Kinder, die Kinder haben bei Linnea geschlafen (die ist ja 12, die hat das einigermaßen verkraftet), und Yasmin und ich in dem anderen. Noor hat die Nacht über kaum geschlafen, weint immer wieder auf, das war wirklich zermürend.

Und dann: PSA sagt uns am nächsten Tag, der früheste Flug ist der PSA 4476 am 14. April um vier Uhr früh!! Das sind über zwei Tage später! Wir waren bis zum 14. früh in Bangkok. Angekommen in Frankfurt ungefähr halb zwölf mittags am 14. Ursprünglich sollten wir am 12. früh um kurz nach halb sieben ankommen. Das ist also 53 Stunden Verspätung oder so.

Das Schlimmste ist: Yasmin hatte am 14. Frühdienst in der Kinderklinik Hamburg. Sie ist Kinderärztin (das wissen Sie ja). Der Dienst hat um 6:00 Uhr früh angefangen. Die musste absagen, das war ihr erster Dienst nach dem Urlaub. Ob wir da auch Ansprüche haben? Verdienstausfall? Das hat sie mich gefragt. Ich weiß es nicht. Vielleicht klären Sie das?

Jetzt zum Rechtlichen: Ich hab mich ein bisschen informiert, ich bin zwar Architekt aber ich lese viel. Diese VO 261 aus 2004, da steht doch drin 600 Euro pro Person wenn der Flug annulliert wird und man mehr als vier Stunden Verspätung hat bei Langstrecke, oder? 5 Personen mal 600 Euro wären 3.000 Euro.

Plus wir haben selbst bezahlt: Hotel ungefähr 387 Euro, Essen ich schätze 110 Euro, Taxi zweimal zum Flughafen 48 Euro. Macht zusammen ungefähr 3.500 Euro.

Pacific Sky hat mir zweimal geantwortet. Einmal haben die gesagt "außergewöhnliche Umstände wegen technischer Prüfung am Triebwerk" – ich hab danach gegoogelt und da steht bei Wikipedia sogar irgendwas von EuGH Wallentin-Hermann, dass technische Probleme eben KEINE außergewöhnlichen Umstände sind. Stimmt das so? Ich hoffe ich hab das richtig verstanden.

Und dann die zweite Mail: Vollmacht. Die wollten für jeden einzelnen Passagier eine Originalvollmacht, für die Kinder mit Unterschriften von mir UND meiner Frau, notariell beglaubigt noch dazu! Das ist doch Schikane oder? Ich hab schon mal eine Vollmacht aufgesetzt (die liegt auch dabei, hab das selbst gemacht) aber die war anscheinend nicht gut. Yasmin hatte keine Zeit zum Unterschreiben gehabt und ich hab vergessen die Kinder reinzuschreiben. Da liegt also noch was zu tun.

Ich hab auch eine Rechtsschutzversicherung, HUK-Coburg, schon seit Jahren. Ich glaube die deckt sowas ab? Sie haben ja wahrscheinlich mehr Erfahrung damit als ich. Können Sie das prüfen? Ich frag bei HUK nach ob die das übernehmen. Deckungszusage beantragen oder wie das heißt.

Verjährung: Das macht mir Sorgen. Im Internet steht überall unterschiedliches. Einer sagt 3 Jahre, einer sagt es verjährt schon nach 2 Jahren, und ein Anwaltsblog schreibt was von "Ende des Jahres". Können Sie mir sagen wann das verjährt? Ich will das jetzt schnell angehen bevor was passiert.

Ach ja, ich hab auch noch einen WhatsApp-Screenshot wo meine Frau mit ihrer Schwester Leila geschrieben hat in der Nacht, das zeigt wie chaotisch das war. Und ein Foto von einem Zettel den ich am Schalter geschrieben hab (Handy-Foto). Kann ich das alles zuschicken? Ich scan dann noch die Papierquittungen ein.

Noch was: Die Kinder. Linnea hat das ganz gut weggesteckt, die ist ja schon 12 und hat ein Buch dabei gehabt. Mika war das alles viel zu aufregend, der hat nachher noch eine Woche von "dem Flugzeug das kaputt war" geredet. Und Noor – das arme Kind hat in der zweiten Nacht Fieber bekommen, wir dachten erst es ist von der Aufregung, mussten dann Ibuprofen kaufen im Supermarkt. Das ist dann auch mit im Beleg drauf.

Ich hätte noch eine Frage zu den Zinsen – die Anwaltsseiten schreiben immer was von Zinsen ab Mahnung. Ist das relevant? Wie viel wären das?

Und: Soll ich jetzt noch mal selbst an PSA schreiben? Oder lieber nicht mehr, jetzt wo Sie das übernehmen?

Ich stehe voll hinter der Sache. Die sollen zahlen.

=== ENDE MANDANTENNOTIZ ===

Rechtsanwaltliche Einschätzung (vorläufig, nach Aktenlage):

- Ausgleichsanspruch gem. Art. 7 Abs. 1 lit. c VO (EG) 261/2004 = 600 EUR/Pax -> 3.000 EUR substantiiert gegründet; PSA-Einwand "außergewöhnliche Umstände" nicht tragfähig für reguläre Triebwerksprüfung: EuGH 22.12.2008 – C-549/07 Wallentin-Hermann (technische Defekte grundsätzlich kein außergewöhnlicher Umstand), bestätigt durch EuGH 17.09.2015 – C-257/14 van der Lans
- Betreuungsleistungen Art. 9 VO 261/2004 nicht erbracht -> erstattungsfähige Auslagen
- Verdienstausfall Yasmin: Prüfung Schadenersatz gem. § 280 BGB / Art. 12 VO 261/2004

- > Dienstplan + Verdienstnachweis Kinderklinik anfordern
- Vollmacht: Neu aufsetzen, alle 5 Passagiere, beide Elternteile für Minderjährige
- Rechtsschutz HUK-Coburg: Deckungsanfrage durch Kanzlei
- Verjährung: § 195 BGB (3 Jahre), Beginn Schluss des Jahres der Entstehung (31.12.2026), Ablauf 31.12.2029 -> kein unmittelbarer Handlungsdruck, aber Schlichtung (söp) zeitnah
- Zinsen: 5 Pp. über Basiszinssatz gem. § 288 Abs. 1 BGB ab Verzugseintritt (30.04.2026)

**Tabellenblatt: Auslagenaufstellung**Auslagenaufstellung – Familie Bräutigam-Zaytuna

---

Flug PSA 4472 – Annullierung 11.04.2026 – Notaufenthalt Bangkok 11.–13.04.2026 | Erstellt: 20.05.2026

---

Datum

Position

Kategorie

Betrag (THB)

Kurs THB/EUR

Betrag (EUR)

Beleg-Nr.

Bezahlung

Bemerkung

---

11.04.2026

Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht

Hotel

4200

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

Visa \*\*\*\*4471

Noteinbuchung nach Annullierung PSA 4472, ca. 02:15 Uhr

---

11.04.2026

Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht

Hotel

3300

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

Visa \*\*\*\*4471

Elternzimmer, Beleg s. Hotel\_Bangkok\_Quittung.pdf

---

12.04.2026

Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht

Hotel

4200

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

Visa \*\*\*\*4471

2. Übernachtung

---

12.04.2026

Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht

Hotel

3300

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

Visa \*\*\*\*4471

2. Übernachtung

---

11./12.04.

Frühstück Hotel (5 Personen x 2 Tage)

Hotel

1547

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

Visa \*\*\*\*4471

Im Hotelpreis enthalten, separat ausgewiesen

---

11./12.04.

City Tax (2 Zimmer x 2 Naechte x 150 THB)

Hotel

600

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

Visa \*\*\*\*4471

Lokale Uebernachtungssteuer Bangkok

---

—

Rabatt Late-Night-Check-in Moevenpick (Abzug)

Hotel

-2000

38.35

BKK-MVK-2026-04-08847

—

Rabatt des Hotels fuer Noteinbuchung in der Nacht

---

12.04.2026 01:47

Thai Garden Restaurant – Abendessen (5 Pers.)

Verpflegung

1369.5

38.35

TGR-2026-044-0087

Visa \*\*\*\*4471

Inkl. 10% Service Charge, Beleg s. Quittung\_Essen\_Bangkok.pdf

---

12.04.2026

Tops Market Supermarkt – Einkauf (Getraenke, Snacks, Med.)

Verpflegung

1960.5

38.35

TOPS-BKK-2026-04-10923

Bargeld

Ibuprofen Noor, Windeln, Getraenke, Snacks

---

12.04.2026

Hotelrestaurant Moevenpick – Mittagessen (extra)

Verpflegung

1100

38.35

BKK-MVK-REST-2026-04-00312

Visa \*\*\*\*4471

Nicht im Zimmerpreis enthalten

—

Kiosk / Kleinbeträge Flughafen + Hotel (geschätzt)

Verpflegung

200

38.35

—

Bargeld

Keine Einzelbelege; Schätzung konservativ

---

12.04.2026 01:15

Taxi: Suvarnabhumi Airport → Moevenpick Hotel

Transport

920

38.35

TXK-BKK-2026-04-118847

Bargeld

Inkl. Maut 75 + Nacht-/Flughafenzuschlag 50 THB

---

13.04.2026 23:30

GrabTaxi: Moevenpick Hotel → Suvarnabhumi Airport

Transport

920

38.35

GRAB-TH-2026041323-7710028

Visa via App

Abfahrt 23:30 Uhr fuer PSA 4476 Abflug 04:15 Uhr

---

12.04.2026

Ladekabel USB-C (am Flughafen verloren)

Sonstiges

480

38.35

TOPS-BKK-2026-04-10923

Bargeld

Im Tops-Beleg enthalten

---

12.04.2026

Medikamente (Ibuprofen 200 mg fuer Noor, Fieber)

Sonstiges

89

38.35

TOPS-BKK-2026-04-10923

Bargeld

Im Tops-Beleg enthalten

---

11.04.2026

SIM-Karte Thailand (Notfall Kommunikation)

Sonstiges

350

38.35

TH-SIM-20260411-0043

Bargeld

Yasmins dt. Roaming nicht aktiv, Thai-SIM fuer Koordination

---

Summen nach Kategorie

---

Hotel

---

Verpflegung

---

Transport

---

Sonstiges

---

GESAMTAUSLAGEN

---

Gesamtforderung (inkl. VO 261/2004 Ausgleichsanspruch)

---



Ausgleichszahlung Art. 7 VO 261/2004

5 Pax x 600 EUR

3000

VO (EG) 261/2004 Art. 7 (1)(c): >3.500 km (8.954 km BKK-FRA), Verspätung 53h (>4h), techn. Problem  
kein auß. Umstand (EuGH C-549/07)

---

Hotelkosten (Mövenpick Bangkok, 2 Nächte)

Art. 9 VO 261/2004

PSA hat Betreuungsleistung nicht erbracht; Eigenzahlung

---

Verpflegungskosten Bangkok

Art. 9 VO 261/2004

PSA hat Betreuungsleistung nicht erbracht; Eigenzahlung

---

Taxikosten Flughafen ↔ Hotel (2x)

Art. 9 VO 261/2004

Transferkosten, die PSA hätte tragen müssen

---

Sonstige Schäden (SIM, Kabel, Med.)

§ 280 BGB / Art. 12

Nachgewiesene Mehraufwendungen

---

Verdienstausfall Yasmin Zaytuna-Braeutigam

Prüfung

0

Kinderklinik Hamburg, Frühdienst 14.04.2026 ausgefallen – Nachweis ausstehend

---

**GESAMTFORDERUNG**

---

Hinweis: EUR-Beträge aus Kurs THB/EUR = 38,35 (Stand 13.04.2026). Beträge nach Belegstand; offene  
Positionen sind gesondert markiert. Verjährung gem. § 195 BGB: 31.12.2029. Verdienstausfall Yasmin  
noch nicht beziffert (Nachweis Kinderklinik Hamburg ausstehend).

---



## Vorschau: Aufstellung\_Auslagen

Markdown-Vorschau der gleichnamigen XLSX-Datei. Berechnungen, Formeln und Formatierung nur im Original.

### Sheet: Auslagenaufstellung

#### Auslagenaufstellung – Familie Bräutigam-Zaytuna

\_Flug PSA 4472 – Annullierung 11.04.2026 – Notaufenthalt Bangkok 11.–13.04.2026 \ | Erstellt: 20.05.2026\_

| Datum      | Position                                                | Kategorie | Betrag (THB) | Kurs THB/EUR | Betrag (EUR) | Beleg-Nr.             | Bezahlung     | Bemerkung                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 11.04.2026 | Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht | Hotel     | 4.200        | 38,35        |              | BKK-MVK-2026-04-08847 | Visa ****4471 | Noteinbuchung nach Annullierung PSA 4472, ca. 02:15 Uhr |
| 11.04.2026 | Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht      | Hotel     | 3.300        | 38,35        |              | BKK-MVK-2026-04-08847 | Visa ****4471 | Elternzimmer, Beleg s. Hotel_Bangkok_Quittung.pdf       |
| 12.04.2026 | Hotel Mövenpick – Family Deluxe Room (Zi. 814), 1 Nacht | Hotel     | 4.200        | 38,35        |              | BKK-MVK-2026-04-08847 | Visa ****4471 | 2. Übernachtung                                         |
| 12.04.2026 | Hotel Mövenpick – Standard Room (Zi. 816), 1 Nacht      | Hotel     | 3.300        | 38,35        |              | BKK-MVK-2026-04-08847 | Visa ****4471 | 2. Übernachtung                                         |
| 11./12.04. | Frühstück Hotel (5 Personen x 2 Tage)                   | Hotel     | 1.547        | 38,35        |              | BKK-MVK-2026-04-08847 | Visa ****4471 | Im Hotelpreis enthalten, separat ausgewiesen            |
| 11./12.04. | City Tax (2 Zimmer x 2 Nächte x 150                     | Hotel     | 600          | 38,35        |              | BKK-MVK-2026-04-08847 | Visa ****4471 | Lokale Übernachtungssteuer Bangkok                      |

|                      |                                                                                     |                 |          |       |  |                                            |                      |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|--|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | THB)                                                                                |                 |          |       |  |                                            |                      |                                                                                       |
| —                    | Rabatt<br>Late-<br>Night-<br>Check-in<br>Moevenp<br>ick<br>(Abzug)                  | Hotel           | -2.000   | 38,35 |  | BKK-<br>MVK-20<br>26-04-<br>08847          | —                    | Rabatt<br>des<br>Hotels<br>für<br>Noteinbu<br>chung in<br>der Nacht                   |
| 12.04.20<br>26 01:47 | Thai<br>Garden<br>Restaura<br>nt –<br>Abendess<br>en (5<br>Pers.)                   | Verpfleg<br>ung | 1.369,50 | 38,35 |  | TGR-202<br>6-044-<br>0087                  | Visa<br>****447<br>1 | Inkl. 10%<br>Service<br>Charge,<br>Beleg s.<br>Quittung<br>_Essen_<br>Bangkok.<br>pdf |
| 12.04.20<br>26       | Tops<br>Market<br>Supermar<br>kt –<br>Einkauf<br>(Getränk<br>e,<br>Snacks,<br>Med.) | Verpfleg<br>ung | 1.960,50 | 38,35 |  | TOPS-<br>BKK-202<br>6-04-<br>10923         | Bargeld              | Ibuprofen<br>Noor,<br>Windeln,<br>Getränke,<br>Snacks                                 |
| 12.04.20<br>26       | Hotelrest<br>aurant<br>Moevenp<br>ick –<br>Mittagess<br>en (extra)                  | Verpfleg<br>ung | 1.100    | 38,35 |  | BKK-<br>MVK-<br>REST-20<br>26-04-<br>00312 | Visa<br>****447<br>1 | Nicht im<br>Zimmerp<br>reis<br>enthalten                                              |
| —                    | Kiosk /<br>Kleinbetr<br>äge<br>Flughafe<br>n + Hotel<br>(geschätz<br>t)             | Verpfleg<br>ung | 200      | 38,35 |  | —                                          | Bargeld              | Keine<br>Einzelbel<br>ege;<br>Schätzun<br>g<br>konservat<br>iv                        |
| 12.04.20<br>26 01:15 | Taxi:<br>Suvarna<br>bhum<br>i Airport<br>→<br>Moevenp<br>ick Hotel                  | Transport       | 920      | 38,35 |  | TXK-<br>BKK-202<br>6-04-<br>118847         | Bargeld              | Inkl.<br>Maut 75<br>+<br>Nacht-/Fl<br>ughafenz<br>uschlag<br>50 THB                   |
| 13.04.20<br>26 23:30 | GrabTaxi<br>:<br>Moevenp<br>ick Hotel<br>→<br>Suvarna<br>bhum<br>i Airport          | Transport       | 920      | 38,35 |  | GRAB-<br>TH-2026<br>041323-<br>7710028     | Visa via<br>App      | Abfahrt<br>23:30<br>Uhr für<br>PSA<br>4476<br>Abflug<br>04:15<br>Uhr                  |
| 12.04.20<br>26       | Ladekabe<br>l USB-C<br>(am<br>Flughafe<br>n<br>verloren)                            | Sonstiges       | 480      | 38,35 |  | TOPS-<br>BKK-202<br>6-04-<br>10923         | Bargeld              | Im Tops-<br>Beleg<br>enthalten                                                        |
| 12.04.20             | Medikam                                                                             | Sonstiges       | 89       | 38,35 |  | TOPS-                                      | Bargeld              | Im Tops-                                                                              |

|                                                                             |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                                          | ente<br>(Ibuprofen 200 mg<br>für Noor,<br>Fieber)           |                          |     |       |       | BKK-202<br>6-04-<br>10923                                                                                                                                                                         |         | Beleg<br>enthalten                                                                  |
| 11.04.20<br>26                                                              | SIM-<br>Karte<br>Thailand<br>(Notfall<br>Kommun<br>ikation) | Sonstiges                | 350 | 38,35 |       | TH-<br>SIM-202<br>60411-<br>0043                                                                                                                                                                  | Bargeld | Yasmins<br>dt.<br>Roaming<br>nicht<br>aktiv,<br>Thai-SIM<br>für<br>Koordina<br>tion |
| Summen<br>nach<br>Kategorie                                                 |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| Hotel                                                                       |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| Verpfleg<br>ung                                                             |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| Transport                                                                   |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| Sonstiges                                                                   |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| GESAM<br>TAUSLA<br>GEN                                                      |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| Gesamtfo<br>rderung<br>(inkl. VO<br>261/2004<br>Ausgleic<br>hsanspru<br>ch) |                                                             |                          |     |       |       |                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |
| Ausgleic<br>hszahlun<br>g Art. 7<br>VO<br>261/2004                          |                                                             | 5 Pax x<br>600 EUR       |     |       | 3.000 | VO (EG)<br>261/2004<br>Art. 7 (1)<br>(c):<br>>3.500<br>km<br>(8.954<br>km<br>BKK-<br>FRA),<br>Verspätu<br>ng 53h<br>(>4h),<br>techn.<br>Problem<br>kein auß.<br>Umstand<br>(EuGH<br>C-549/07<br>) |         |                                                                                     |
| Hotelkost<br>en<br>(Mövenpi<br>ck<br>Bangkok,<br>2 Nächte)                  |                                                             | Art. 9<br>VO<br>261/2004 |     |       |       | PSA hat<br>Betreuun<br>gsleistun<br>g nicht<br>erbracht;<br>Eigenzah<br>lung                                                                                                                      |         |                                                                                     |

|                                             |  |                     |  |  |   |                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------|--|---------------------|--|--|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Verpflegungskosten Bangkok                  |  | Art. 9 VO 261/2004  |  |  |   | PSA hat Betreuungsgleistung nicht erbracht; Eigenzahlung                        |  |  |
| Taxikosten Flughafen ↔ Hotel (2x)           |  | Art. 9 VO 261/2004  |  |  |   | Transferkosten, die PSA hätte tragen müssen                                     |  |  |
| Sonstige Schäden (SIM, Kabel, Med.)         |  | § 280 BGB / Art. 12 |  |  |   | Nachgewiesene Mehraufwendungen                                                  |  |  |
| Verdienst ausfall Yasmin Zaytuna-Braeutigam |  | Pruefung            |  |  | 0 | Kinderklinik Hamburg, Frühdiagnost 14.04.2026 ausgefallen – Nachweis ausstehend |  |  |
| GESAMT FORDERUNG                            |  |                     |  |  |   |                                                                                 |  |  |



## **Bildbeschreibung IMG\_2451 — handschriftliche Notiz Bangkok**

Originaldatei: IMG\_2451.jpeg

Aufgenommen: 11.04.2026, ca. 22:47 Ortszeit Bangkok (UTC+7)

Aufnahmeort: Suvarnabhumi Airport Bangkok, Terminal, Abflugbereich Gate D5, Check-in-Schalter 87

BILDBESCHREIBUNG (handschriftliche Notiz auf einem zerknitterten Flughafenzettel, A5, kariertes Papier):

Das Foto zeigt einen handgeschriebenen Notizzettel, den Dr. Sebastian Bräutigam noch am Flughafen angefertigt hat.

Der Zettel ist leicht zerknittert, mit einem Kugelschreiber (blau) beschriftet.

INHALT DES ZETTELS (wörtlich abgeschrieben):

"PSA Schalter 87 – Mitarbeiter sagte ca. 22:10:

'technische Probleme am Flugzeug,

Flug annulliert, keine Voucher verfügbar,

kommen Sie morgen wieder, wir wissen

noch nicht welcher Flug.

Hotelvoucher können wir nicht ausstellen,

das macht die Zentrale.'

Name Mitarbeiter: NICHT SICHTBAR (kein Namensschild)

Schalter: Nr. 87

Anwesende Zeugen: Yasmin + andere Passagiere

ca. 30-40 weitere Betroffene am Schalter"

KONTEXT:

- Flug PSA 4472 (BKK → FRA) war für 23:50 Ortszeit geplant
- Annullierung ca. 21:45 Uhr über Lautsprecherdurchsage mitgeteilt
- Sebastian hat den Zettel unmittelbar nach dem Gespräch am Schalter geschrieben
- Zettel dient als Beweis für die Aussagen des PSA-Personals

RELEVANZ FÜR DEN FALL:

Belegt, dass keine Betreuungsleistungen (Voucher, Hotel) angeboten wurden, obwohl dies

nach Art. 9 VO (EG) 261/2004 zwingend vorgeschrieben ist. Außerdem dokumentiert die Aussage



des PSA-Mitarbeiters ("technische Probleme"), was gegen das Vorliegen "außergewöhnlicher Umstände" im Sinne von Art. 5 Abs. 3 VO 261/2004 spricht (EuGH C-549/07 Wallentin-Hermann).

## Chatverlauf\_Yasmin\_Leila\_Bangkok.docx

---

## Chatverlauf Yasmin/Leila — Screenshotbeschreibung

Originaldatei: whatsapp-screenshot.png

Aufnahmedatum: 12.04.2026, 03:22 Uhr Ortszeit Bangkok

Erstellt von: Yasmin Zaytuna-Bräutigam (Smartphone Samsung Galaxy S24)

### BILDBESCHREIBUNG:

Screenshot des WhatsApp-Chatfensters zwischen Yasmin Zaytuna-Bräutigam und ihrer Schwester

Leila Zaytuna (wohnhaft in Berlin, +49 30 91 74 38 52).

CHATVERLAUF (wörtlich transkribiert, Zeitstempel Ortszeit Bangkok UTC+7):

---

LEILA (22:58): Alles klar bei euch? Fliegt ihr gleich?

YASMIN (23:04): Nein!!! Flug ist annulliert 🙄 technische Probleme

sagen die. Die Kinder sind total fertig.

Noor weint schon seit einer Stunde.

LEILA (23:05): Was?? Und jetzt?

YASMIN (23:09): Wissen wir nicht. Am Schalter sagen sie uns

gar nichts. Kein Hotel, keine Gutscheine.

Sebastian versucht gerade irgendwas zu

klären. Es sind so viele wütende Leute hier.

LEILA (23:11): Soll ich Mama anrufen? Die macht sich Sorgen.

YASMIN (23:14): Nicht jetzt bitte. Bin schon am Limit.

Mika fragt alle 5 Minuten wann wir nach

Hause kommen. Ich hab morgen früh Dienst!!!

Das kann nicht sein.

LEILA (23:21): Das ist doch illegal oder? Einfach den Flug

canceln und euch da stehen lassen?

YASMIN (23:24): Sebastian sagt wir haben Anspruch auf

Entschädigung. 600€ pro Person glaube ich.

Aber erstmal müssen wir überhaupt ein Hotel

finden. Alles auf eigene Kosten.

LEILA (23:31): Das ist so ein Wahnsinn. Habt ihr  
Rechtsschutz?

YASMIN (23:34): Ja HUK. Aber Sebastian muss das morgen  
klären. Jetzt erstmal Taxi suchen.

LEILA (00:02): Habt ihr was gefunden?

YASMIN (00:17): Ja, Mövenpick in der Nähe. Kostet uns  
ein Vermögen. PSA zahlt natürlich nichts.

Kinder schlafen gottlob im Taxi ein.

Melde mich morgen. ♥

LEILA (00:18): Pass auf euch auf. Bin für euch da. ♥♥

---

#### RELEVANZ FÜR DEN FALL:

- Dokumentiert den unmittelbaren Schock und die Orientierungslosigkeit der Familie
- Belegt: Kein Hotel-/Voucherstempel von PSA (Yasmin explizit: "alles auf eigene Kosten")
- Erwähnung der Rechtsschutzversicherung HUK ist relevant für Mandatsführung
- Bestätigt Yasmins Frühdienstproblem am 14.04.2026 (Kinderklinik)
- Zeitstempel belegen, dass die Familie erst nach Mitternacht ins Hotel gelangen konnte



Hamburg, 20.05.2026

## VOLLMACHT

**(Hiermit bevollmächtige ich die Anwältin / den Anwalt)**

Ich, der Unterzeichnende,

Name: Dr. Sebastian Bräutigam

Geburtsdatum: 03.08.1982

Anschrift: Bahrenfelder Straße 244, 22765 Hamburg

Telefon: +49 40 380 44 71

E-Mail: sebastian.braeutigam@archi-sb.de

erteile hiermit Vollmacht an die zuständige Rechtsanwältin bzw. den zuständigen Rechtsanwalt meiner Wahl, mich in der Angelegenheit gegen die Pacific Sky Airways GmbH wegen der Annullierung des Rückflugs PSA 4472 vom 11. April 2026 zu vertreten.

Buchungsnummer: PSA-XK4LB7

Reisende: Dr. Sebastian Bräutigam (ich selbst)

*Meine Frau Yasmin kommt auch noch dazu wenn sie Zeit hat zu unterschreiben.*

Die Vollmacht umfasst insbesondere:

- Außergerichtliche Verhandlungen mit Pacific Sky Airways
- Einreichung von Klagen beim zuständigen Gericht
- Einleitung von Schlichtungsverfahren (söp)
- Empfang und Übermittlung von Schriftstücken
- Abschluss von Vergleichen (soweit sinnvoll)

*Der Anwalt darf Untervollmacht erteilen.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Dr. Sebastian Bräutigam**

**[Interne Anwaltsnotiz]** Mängel dieser Vollmacht: (1) Fehlt Unterschrift Yasmin Zaytuna-Bräutigam – PSA fordert Vollmacht BEIDER Sorgeberechtigter für die Kinder (s. Mail 04.05.2026). (2) Die drei minderjährigen Kinder Linnea, Mika und Noor sind überhaupt nicht erwähnt – Ausgleichsansprüche der Kinder werden nicht von dieser Vollmacht abgedeckt. (3) Ohne Vollmacht beider Elternteile für Kinder ist keine wirksame außergerichtliche Geltendmachung möglich. (4) Formulierung "die Anwältin / den Anwalt" ist zu unspezifisch – sollte Name und Kanzlei des bevollmächtigten Anwalts enthalten. Handlungsbedarf: Neue, vollständige Vollmacht aufsetzen lassen.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

**bordkarten\_hinflug\_alle.pdf**

---



Dr. Sebastian Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4471-001-2026

FRA



BKK

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| B22  | 32A              | 013           | 13:25        | 12:55    |



PSAPSA44710012026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Yasmin Zaytuna-Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4471-002-2026

FRA



BKK

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| B22  | 32B              | 023           | 13:25        | 12:55    |



PSAPSA44710022026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Linnea Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4471-003-2026

FRA



BKK

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| B22  | 32C              | 033           | 13:25        | 12:55    |



PSAPSA44710032026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Mika Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4471-004-2026

FRA



BKK

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| B22  | 32D              | 043           | 13:25        | 12:55    |



PSAPSA44710042026

Bitte hier abtrennen / Please detach here

Noor Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4471-005-2026

FRA



BKK

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| B22  | 32E              | 053           | 13:25        | 12:55    |



PSAPSA44710052026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

**bordkarten\_rueckflug\_nicht\_gestempelt.pdf**

---

Dr. Sebastian Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4472-001-2026

BKK

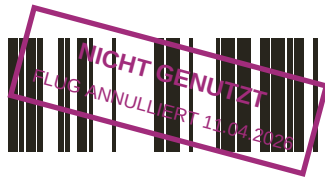


FRA

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| D5   | 32A              | 013           | 23:50        | 23:20    |



PSAPSA44720012026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Yasmin Zaytuna-Bräutigam

TICKET-NR: PSA-4472-002-2026

BKK



FRA

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| D5   | 32B              | 023           | 23:50        | 23:20    |



PSAPSA44720022026

☐ Bitte hier abtrennen / Please detach here



Linnea Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4472-003-2026

BKK



FRA

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| D5   | 32C              | 033           | 23:50        | 23:20    |



PSAPSA44720032026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Mika Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4472-004-2026

BKK



FRA

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| D5   | 32D              | 043           | 23:50        | 23:20    |



PSAPSA44720042026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

Noor Bräutigam-Zaytuna

TICKET-NR: PSA-4472-005-2026

BKK



FRA

| GATE | SITZPLATZ / SEAT | SEQUENZ / SEQ | ABFLUG / DEP | BOARDING |
|------|------------------|---------------|--------------|----------|
| D5   | 32E              | 053           | 23:50        | 23:20    |



PSAPSA44720052026



Bitte hier abtrennen / Please detach here

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **Buchungsbestaetigung\_PSA\_4471.pdf**

---

# PACIFIC SKY AIRWAYS

Your journey. Our sky.

## BUCHUNGSBESTÄTIGUNG

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Buchungsnummer: | PSA-XK4LB7                                |
| Buchungsdatum:  | 14.11.2025                                |
| Buchungskanal:  | fluege-direkt.de (Online-Buchungspartner) |
| Buchungsstatus: | <b>BESTÄTIGT / CONFIRMED</b>              |

### Passagierliste

| # | Name                     | Geburtsdatum | Typ         | Ticket-Nr.        |
|---|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 1 | BRAETIGAM SEBASTIAN DR   | 03.08.1982   | Erwachsener | PSA-4471-001-2026 |
| 2 | ZAYTUNA-BRAETIGAM YASMIN | 17.04.1984   | Erwachsener | PSA-4471-002-2026 |
| 3 | BRAETIGAM-ZAYTUNA LINNEA | 22.09.2013   | Kind (12)   | PSA-4471-003-2026 |
| 4 | BRAETIGAM-ZAYTUNA MIKA   | 05.03.2016   | Kind (9)    | PSA-4471-004-2026 |
| 5 | BRAETIGAM-ZAYTUNA NOOR   | 14.12.2020   | Kind (5)    | PSA-4471-005-2026 |

Hinweis: Passiernamen im IATA-Buchungssystem werden ohne Umlaute geführt (BRAETIGAM = Bräutigam, ZAYTUNA = Zaytuna). Maßgeblich sind die Reisepässe.

### Flugdetails

| Flug PSA 4471   27.03.2026 |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abflug:                    | Frankfurt am Main (FRA) – Terminal 1, Abflug: 13:25 Uhr         |
| Ankunft:                   | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Ankunft: 06:05 Uhr +1 (28.03.2026) |
| Buchungsklasse:            | Economy (Y)                                                     |
| Sitzplätze:                | 32A, 32B, 32C, 32D, 32E                                         |
| Flugdauer:                 | ca. 11 Std. 40 Min.                                             |
| Flugzeugtyp:               | Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL                                |
| Flugstatus:                | <b>PLANMÄSSIG DURCHGEFÜHRT</b>                                  |

| Flug PSA 4472   11.04.2026 |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Abflug:                    | Bangkok Suvarnabhumi (BKK) – Terminal, Abflug (geplant): 23:50 Uhr  |
| Ankunft:                   | Frankfurt am Main (FRA) – Ankunft (geplant): 06:35 Uhr (12.04.2026) |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Buchungsklasse:</b> | Economy (Y)                      |
| <b>Sitzplätze:</b>     | 32A, 32B, 32C, 32D, 32E          |
| <b>Flugdauer:</b>      | ca. 11 Std. 45 Min.              |
| <b>Flugzeugtyp:</b>    | Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL |
| <b>Flugstatus:</b>     | <b>ANNULLIERT</b>                |

Gepäckinformationen

| Passagier                | Handgepäck | Aufgabegepäck | Überbuchungsschutz |
|--------------------------|------------|---------------|--------------------|
| Dr. Sebastian Bräutigam  | 1 × 8 kg   | 1 × 23 kg     | inklusive          |
| Yasmin Zaytuna-Bräutigam | 1 × 8 kg   | 1 × 23 kg     | inklusive          |
| Linnea Bräutigam-Zaytuna | 1 × 8 kg   | 1 × 23 kg     | inklusive          |
| Mika Bräutigam-Zaytuna   | 1 × 8 kg   | 1 × 23 kg     | inklusive          |
| Noor Bräutigam-Zaytuna   | 1 × 8 kg   | 1 × 15 kg     | inklusive          |

Preisübersicht

| Position                                             | Personen | Einzelpreis (EUR) | Gesamt (EUR)    |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------|
| Flugtickets Economy Hin- und Rückflug                | 5 Pax    | 769,46            | 3.847,30        |
| Aufgabegepäck (23 kg × 4 + 15 kg × 1)                | 5 Pax    | inkl.             | 0,00            |
| Sitzplatzreservierung Reihe 32 (5 Plätze)            | 5 Pax    | 18,00             | 90,00           |
| Buchungsgebühr fluege-direkt.de                      | —        | —                 | 29,99           |
| Reiseversicherungsschutz Basis (optional, abgelehnt) | —        | —                 | 0,00            |
| Kreditkartengebühr (Visa)                            | —        | —                 | —               |
|                                                      |          |                   |                 |
| <b>GESAMTBETRAG</b>                                  |          |                   | <b>4.847,32</b> |

Zahlungsinformationen

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Zahlungsart:</b>        | Visa-Kreditkarte (**** * 4471)                                  |
| <b>Zahlungsdatum:</b>      | 14.11.2025, 21:37 Uhr                                           |
| <b>Betrag:</b>             | 4.847,32 EUR                                                    |
| <b>Transaktions-ID:</b>    | TRX-PSA-20251114-99284710                                       |
| <b>Rechnungsanschrift:</b> | Dr. Sebastian Bräutigam, Bahrenfelder Straße 244, 22765 Hamburg |

Pacific Sky Airways GmbH · Flughafenstraße 7 · 60549 Frankfurt am Main · HRB 112743 Amtsgericht Frankfurt · IATA-Code: PSA · Kundenservice: +49 69 4400 1100 · kundenservice@pacificskyairways.com · [www.pacificskyairways.com](http://www.pacificskyairways.com)

Diese Buchungsbestätigung ist für die Beförderung ausreichend. Bitte halten Sie Ihren Reisepass sowie diese Bestätigung am Check-in bereit. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen der Pacific Sky Airways (PAX-AGB-2024-v3.1). Die Buchungsnummer lautet: PSA-XK4LB7.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## Hotel\_Bangkok\_Quittung.pdf

---



# Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok

2 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand · Tel: +66 2 650 7100  
TAT License No. 14/04048 · Hotel Reg. No. BKK-HO-00744 · VAT No. TH-0105553101234

## RECEIPT / QUITTUNG

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Receipt No.:       | BKK-MVK-2026-04-08847                                          |
| Ausstellungsdatum: | 13.04.2026, 10:22 Uhr (Checkout)                               |
| Gast / Guest:      | Dr. Sebastian Bräutigam (Leitbuchender)                        |
| Mitreisende:       | Yasmin Zaytuna-Bräutigam, Linnea B.-Z., Mika B.-Z., Noor B.-Z. |
| Reservierungs-Nr.: | MVK-4XPLQ9                                                     |

### Aufenthalt / Stay Details

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Check-in:        | 11.04.2026, ca. 02:15 Uhr (Notfall-Einbuchung nach Flugannullierung) |
| Check-out:       | 13.04.2026, 10:22 Uhr                                                |
| Nächte / Nights: | 2                                                                    |
| Zimmer 1:        | Family Deluxe Room (Zimmer 814) – 1 Doppelbett + 2 Zustellbetten     |
| Zimmer 2:        | Standard Room (Zimmer 816) – 1 Doppelbett (Eltern)                   |
| Belegung:        | 5 Personen (2 Erwachsene, 3 Kinder)                                  |

### Abrechnung / Invoice

| Datum      | Position                        | Menge    | Einzelpreis (THB)                 | Gesamt (THB) |
|------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|
| 11.04.2026 | Family Deluxe Room (Zimmer 814) | 1 Nacht  | 4.200,00                          | 4.200,00     |
| 11.04.2026 | Standard Room (Zimmer 816)      | 1 Nacht  | 3.300,00                          | 3.300,00     |
| 12.04.2026 | Family Deluxe Room (Zimmer 814) | 1 Nacht  | 4.200,00                          | 4.200,00     |
| 12.04.2026 | Standard Room (Zimmer 816)      | 1 Nacht  | 3.300,00                          | 3.300,00     |
| 11./12.04  | Frühstück (5 Personen × 2 Tage) | 10 Pers. | 154,70                            | 1.547,00     |
| 11.04.2026 | City Tax (pro Zimmer/Nacht)     | 2 Zi.    | 150,00                            | 300,00       |
|            |                                 |          | Nettobetrag:                      | 16.847,00    |
|            |                                 |          | VAT 7% enthalten:                 | –            |
|            |                                 |          | Rabatt Late-Night-Check-in:       | –2.000,00    |
|            |                                 |          | GESAMTBETRAG (THB):               | 14.847,00    |
|            |                                 |          | Entspricht ca. (EUR, Kurs 38,35): | ≈ 387,00 EUR |

Zahlungsmethode: Visa-Kreditkarte (\*\*\*\* 4471) – Belastet am 13.04.2026

Vielen Dank für Ihren Aufenthalt. · Thank you for staying with us. · Mövenpick Hotels & Resorts ist ein Mitglied von Accor. ·  
Diese Quittung ist ein offizielles Steuerdokument gem. thailändischem Steuerrecht.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

**mailverlauf-mit-PSA.pdf**

---

# E-Mail-Korrespondenz

Dr. Sebastian Bräutigam ./ Pacific Sky Airways GmbH

Buchung PSA-XK4LB7 | Flug PSA 4472 | Annullierung 11.04.2026

→ AUSGEHEND (Mandant → PSA)

**Datum:** 12.04.2026, 13:42 Uhr

**Von:** sebastian.braeutigam@archi-sb.de

**An:** kundenservice@pacificskyairways.com

**CC:** yasmin.zaytuna@kinderklinik-hamburg.de

**Betreff:** **Forderung Ausgleichszahlung gem. VO (EG) 261/2004 – Flug PSA 4472 – Buchung PSA-XK4LB7**

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.04.2026 hat Pacific Sky Airways den Flug PSA 4472 von Bangkok (BKK) nach Frankfurt (FRA), planmäßiger Abflug 23:50 Uhr Ortszeit, am Flughafen Suvarnabhumi kurz vor dem Boarding annulliert. Als Begründung wurde uns durch Ihren Mitarbeiter an Schalter 87 lediglich mitgeteilt, dass „technische Probleme“ vorlägen. Weder wurden uns Voucher für Unterkunft oder Verpflegung ausgehändigt, noch wurde eine klare Auskunft über den Ersatzflug erteilt.

Wir sind eine Familie mit drei minderjährigen Kindern (12, 9 und 5 Jahre). Meine Frau ist Kinderärztin und hatte am 14.04.2026 Frühdienst in der Kinderklinik Hamburg, den sie aufgrund der Verspätung nicht antreten konnte.

Wir mussten auf eigene Kosten ein Hotel (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, 2 Nächte, 14.847 THB ≈ 387 EUR) sowie Mahlzeiten und Transferkosten in Höhe von insgesamt ca. 545 EUR aufwenden.

Den frühestmöglichen Ersatzflug, den Ihnen gelungen ist für uns zu buchen, war PSA 4476 am 14.04.2026 ab 04:15 Uhr Ortszeit Bangkok, Ankunft Frankfurt ca. 11:35 Uhr. Das entspricht einer Ankunftsverspätung von ca. 53 Stunden gegenüber dem ursprünglich gebuchten Flug.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 besteht bei einer Flugstrecke von über 3.500 km (Bangkok–Frankfurt: 8.954 km) und einer Ankunftsverspätung von mehr als 4 Stunden ein Ausgleichsanspruch von 600,00 EUR je Passagier.

Ich fordere Sie hiermit auf, folgenden Betrag bis zum 30.04.2026 auf mein Konto zu überweisen:

Ausgleich 5 Personen × 600,00 EUR: 3.000,00 EUR

Hotelkosten (Belege anbei): 387,00 EUR

Verpflegung (Belege anbei): 110,00 EUR

Taxi Flughafen/Hotel hin+zurück: 48,00 EUR

---

Gesamtforderung: 3.545,00 EUR

Bankverbindung:

Inhaber: Dr. Sebastian Bräutigam

IBAN: DE83 2005 0550 1234 5678 90

BIC: HASPDEHHXXX

Institut: Hamburger Sparkasse

Sollte keine Zahlung bis zum genannten Datum erfolgen, werde ich rechtliche Schritte einleiten. Ich behalte mir ausdrücklich die Geltendmachung weiterer Schäden, insbesondere eines etwaigen Verdienstauffalls meiner Frau, vor.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Bräutigam

Bahrenfelder Straße 244

22765 Hamburg

Tel.: +49 40 380 44 71 · Mobil: +49 172 883 44 71

sebastian.braeutigam@archi-sb.de

← EINGEHEND (PSA → Mandant)

**Datum:** 16.04.2026, 09:11 Uhr  
**Von:** kundenservice@pacificskyairways.com  
**An:** sebastian.braeutigam@archi-sb.de  
**CC:** —  
**Betreff:** **RE: Forderung Ausgleichszahlung gem. VO (EG) 261/2004 – Buchung PSA-XK4LB7**  
**– Ihre Fallnummer: PSA-CS-2026-042871**

Sehr geehrter Herr Bräutigam,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 12. April 2026. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch die Annullierung des Fluges PSA 4472 entstanden sind, aufrichtig.

Nach eingehender Prüfung müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass Pacific Sky Airways im vorliegenden Fall keine Ausgleichszahlung gemäß VO (EG) Nr. 261/2004 schuldet.

Die Annullierung des Fluges PSA 4472 am 11. April 2026 erfolgte aufgrund einer unerwarteten und umfangreichen technischen Prüfung an einem der Triebwerke des eingesetzten Luftfahrzeugs (Airbus A350-900, Reg. PSA-D-AXKL). Diese technische Notwendigkeit stellte einen sicherheitsrelevanten Befund dar, der sich erst kurz vor dem geplanten Abflug ergab und dem Luftfahrtunternehmen weder bekannt noch vorhersehbar war.

Wir sind der Auffassung, dass es sich hierbei um außergewöhnliche Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 handelt, die trotz Ergreifen aller zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermieden werden können. Technische Sicherheitsprüfungen, die auf einem unerwarteten Befund beruhen, liegen außerhalb des normalen Betriebsablaufs eines Luftfahrtunternehmens.

Wir bitten Sie, die Entscheidung von Pacific Sky Airways zu respektieren. Eine Ausgleichszahlung ist nicht vorgesehen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter unserer Servicenummer +49 69 4400 1100 (Mo–Fr 08:00–20:00 Uhr) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Pacific Sky Airways GmbH  
Customer Relations Department  
Flughafenstraße 7 · 60549 Frankfurt am Main  
customerrelations@pacificskyairways.com

→ AUSGEHEND (Mandant → PSA)

**Datum:** 18.04.2026, 22:03 Uhr  
**Von:** sebastian.braeutigam@archi-sb.de  
**An:** kundenservice@pacificskyairways.com  
**CC:** —  
**Betreff:** **RE: RE: Forderung Ausgleichszahlung – PSA-XK4LB7 – Widerspruch zum EuGH-Urteil C-257/14 (Wallentin-Hermann)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 16. April 2026 und widerspreche Ihrer Ablehnung ausdrücklich.

Ihre Berufung auf „außergewöhnliche Umstände“ ist nach der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unbegründet.

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 17. September 2015 (C-257/14, Wallentin-Hermann ./ Alitalia) klargestellt, dass ein technisches Problem eines Luftfahrzeugs grundsätzlich KEIN außergewöhnlicher Umstand im Sinne von Art. 5 Abs. 3 VO (EG) Nr. 261/2004 darstellt. Das gilt selbst dann, wenn das Problem unvorhergesehen aufgetreten ist. Technische Störungen sind ein dem normalen Luftfahrtbetrieb inhärentes Risiko. Nur wenn das technische Problem auf ein Ereignis zurückgeht, das außerhalb des normalen Tätigkeitsbereichs der Fluggesellschaft liegt – wie ein Blitzeinschlag, eine Kollision mit einem Vogelschwarm oder verdeckte Fabrikationsfehler – könnten außergewöhnliche Umstände angenommen werden.

Eine „unerwartete technische Prüfung“ an einem Triebwerk ist kein solches Ereignis. Die routinemäßige und sicherheitsbezogene Wartung des Luftfahrzeugs liegt in der Pflicht und im Verantwortungsbereich des Luftfahrtunternehmens. Darüber hinaus ist die Anforderung, ein Ersatzflugzeug bereit zu halten, ebenfalls Teil der zumutbaren Maßnahmen (EuGH C-402/07).

Ich fordere Sie daher nochmals auf, die Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 3.545,00 EUR bis spätestens 30.04.2026 zu überweisen. Sollte bis dahin keine Zahlung oder kein substantiiertes Angebot vorliegen, werde ich einen Rechtsanwalt mit der Durchsetzung beauftragen und Schlichtungsverfahren nach § 57a LuftVG beim söp einleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sebastian Bräutigam

← EINGEHEND (PSA → Mandant)

**Datum:** 04.05.2026, 11:27 Uhr  
**Von:** kundenservice@pacificskyairways.com  
**An:** sebastian.braeutigam@archi-sb.de  
**CC:** —  
**Betreff:** **RE: RE: RE: Forderung Ausgleichszahlung – PSA-XK4LB7 – Vollmacherfordernis**

Sehr geehrter Herr Bräutigam,

vielen Dank für Ihr weiteres Schreiben.

Wir nehmen Ihre rechtlichen Ausführungen zur Kenntnis und prüfen diese intern. Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir zur Bearbeitung von Ansprüchen aller im Buchungsvorgang verzeichneten Passagiere eine ordnungsgemäße Bevollmächtigung benötigen.

Wir bitten Sie daher, uns folgende Unterlagen zuzusenden:

1. Eine von Ihnen und Ihrer Ehefrau, Frau Yasmin Zaytuna-Bräutigam, unterzeichnete Original-Vollmacht für jeden einzelnen erwachsenen Passagier.
2. Für die minderjährigen Kinder (Linnea Bräutigam-Zaytuna, geb. 22.09.2013; Mika Bräutigam-Zaytuna, geb. 05.03.2016; Noor Bräutigam-Zaytuna, geb. 14.12.2020) eine gesonderte Vollmacht, die von beiden Sorgeberechtigten handschriftlich unterzeichnet ist.
3. Kopien der Reisepässe aller fünf Passagiere.
4. Im Falle der Minderjährigen: Nachweis des Sorgerechts (z. B. Geburtsurkunden).

Bitte beachten Sie, dass wir ohne Eingang dieser vollständigen Unterlagen keine weitere Bearbeitung Ihres Anliegens vornehmen können und die internen Fristen entsprechend gehemmt sind. Eine Übersendung per E-Mail reicht für die Vollmachten nicht aus; wir benötigen die Originale auf dem Postweg.

Bitte senden Sie die Unterlagen an:

Pacific Sky Airways GmbH  
z. Hd. Customer Relations / Beschwerdemanagement  
Flughafenstraße 7  
60549 Frankfurt am Main

Wir weisen darauf hin, dass die Bearbeitung erst nach vollständigem Eingang aller geforderten Dokumente fortgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Pacific Sky Airways GmbH  
Customer Relations Department



Quittung\_Essen\_Bangkok.pdf

---

# Sammelquittung – Verpflegungskosten Bangkok

Familie Bräutigam-Zaytuna | 11.–13.04.2026 | Notaufenthalt nach Annullierung PSA 4472

## Beleg 1: Thai Garden Restaurant – Abendessen 11.04.2026

| Position                | Menge | Einzelpreis THB | Gesamt THB      |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Pad Thai mit Garnelen   | 2     | 180,00          | 360,00          |
| Fried Rice (Khao Phad)  | 2     | 150,00          | 300,00          |
| Kinderteller Fried Rice | 2     | 120,00          | 240,00          |
| Kinderteller Noodles    | 1     | 120,00          | 120,00          |
| Softdrinks / Wasser     | 5     | 45,00           | 225,00          |
| Service Charge 10%      |       |                 | 124,50          |
| <b>SUMME</b>            |       |                 | <b>1.369,50</b> |

Beleg-Nr.: TGR-2026-044-0087 | Bezahlung: Visa \*\*\*\*4471 | 11.04.2026, 01:47 Uhr

## Beleg 2: Tops Market Supermarkt, Terminal 21 Asok – 12.04.2026

| Artikel                                | Menge  | Preis THB       |
|----------------------------------------|--------|-----------------|
| Getränke (Wasser, Säfte)               | 6 Fl.  | 210,00          |
| Snacks / Obst für Kinder               | 1 Pkg. | 185,00          |
| Toastbrot, Käse, Aufschnitt            | 1 Pkg. | 320,00          |
| Müsliriegel / Kindersnacks             | 3 Pkg. | 270,00          |
| Ibuprofen 200 mg (Noor Fieber)         | 1 Pkg. | 89,00           |
| Einwegwindeln Gr. 4 (Noor)             | 1 Pkg. | 249,00          |
| Ladekabel USB-C (Verlust am Flughafen) | 1 St.  | 480,00          |
| Sonstiges                              |        | 157,50          |
| <b>SUMME</b>                           |        | <b>1.960,50</b> |

Beleg-Nr.: TOPS-BKK-2026-04-10923 | Bezahlung: Bargeld | 12.04.2026, 14:12 Uhr

## Beleg 3: Hotelrestaurant Mövenpick – Mittagessen 12.04.2026 (extra, nicht im Zimmerpreis)

| Position                       | Menge | Preis THB       |
|--------------------------------|-------|-----------------|
| Buffet Lunch (Erwachsene)      | 2     | 600,00          |
| Buffet Lunch (Kinder unter 12) | 3     | 300,00          |
| Softdrinks                     | 5     | 200,00          |
| <b>SUMME</b>                   |       | <b>1.100,00</b> |

Beleg-Nr.: BKK-MVK-REST-2026-04-00312 | Visa \*\*\*\*4471 | 12.04.2026, 13:55 Uhr

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Beleg 1 – Thai Garden Restaurant 11.04. | 1.369,50 THB |
|-----------------------------------------|--------------|

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Beleg 2 – Tops Market Supermarkt 12.04.         | 1.960,50 THB          |
| Beleg 3 – Hotelrestaurant Mövenpick 12.04.      | 1.100,00 THB          |
| Weitere Kleinbeträge (Kiosk, Snacks Flughafen)  | ~200,00 THB           |
| <b>GESAMTSUMME VERPFLEGUNG (ca.)</b>            | <b>≈ 4.630,00 THB</b> |
| <b>Entspricht ca. (EUR, Kurs 38,35 THB/EUR)</b> | <b>≈ 110,00 EUR</b>   |

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **Taxi\_Flughafen\_2x.pdf**

---

# Taxibelege Bangkok – Flughafen ↔ Hotel

Familie Bräutigam-Zaytuna | Annullierung PSA 4472 | 11./13.04.2026

## Beleg 1: Fahrt 1: Suvarnabhumi Airport → Mövenpick BDMS Bangkok

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Datum / Uhrzeit:  | 12.04.2026 (Nacht), ca. 01:15 Uhr Abfahrt                      |
| Taxi-Unternehmen: | Thai Taxi OK Co., Ltd.                                         |
| Fahrzeug:         | Toyota Corolla Altis, Kennz.: □□ 4892                          |
| Fahrer:           | Somchai Jantanakul (Fahrer-Nr. TXK-22947)                      |
| Abfahrt:          | Suvarnabhumi Airport, International Departure Level, Ausgang 4 |
| Ziel:             | Mövenpick BDMS Wellness Resort, 2 Wireless Road, Bangkok       |
| Strecke:          | ca. 27 km                                                      |
| Fahrzeit:         | ca. 35 Min.                                                    |
| Grundtarif:       | 720,00 THB                                                     |
| Mautgebühr:       | 75,00 THB                                                      |
| Zuschlag:         | 50,00 (Nacht-/Flughafenzuschlag) THB                           |
| TOTAL:            | 920,00 THB                                                     |
| Beleg-Nr.:        | TXK-BKK-2026-04-118847                                         |
| Bezahlung:        | Bargeld (THB)                                                  |

## Beleg 2: Fahrt 2: Mövenpick BDMS Bangkok → Suvarnabhumi Airport

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Datum / Uhrzeit:  | 13.04.2026, ca. 23:30 Uhr Abfahrt (Abflug PSA 4476 um 04:15 Uhr am 14.04.) |
| Taxi-Unternehmen: | GrabTaxi (App-Buchung)                                                     |
| Fahrzeug:         | Honda City, Kennz.: □□ 7341                                                |
| Fahrer:           | Wichai Phromrak (Fahrer-Nr. GRAB-TH-0048291)                               |
| Abfahrt:          | Mövenpick BDMS Wellness Resort, 2 Wireless Road, Bangkok                   |
| Ziel:             | Suvarnabhumi Airport, International Departure, Terminal 2                  |
| Strecke:          | ca. 27 km                                                                  |
| Fahrzeit:         | ca. 28 Min.                                                                |
| Grundtarif:       | 650,00 THB                                                                 |
| Mautgebühr:       | 75,00 THB                                                                  |
| Zuschlag:         | 75,00 (Nacht-/Flughafenzuschlag Grab) THB                                  |
| TOTAL:            | 920,00 THB                                                                 |
| Beleg-Nr.:        | GRAB-TH-2026041323-7710028                                                 |

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>Bezahlung:</b> | Grab-App (Kreditkarte ****4471) |
|-------------------|---------------------------------|

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Fahrt 1 – Flughafen → Hotel (12.04.2026)        | 920,00 THB          |
| Fahrt 2 – Hotel → Flughafen (13.04.2026)        | 920,00 THB          |
| <b>GESAMT TAXI</b>                              | <b>1.840,00 THB</b> |
| <b>Entspricht ca. (EUR, Kurs 38,35 THB/EUR)</b> | <b>≈ 48,00 EUR</b>  |